

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

**ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ**

ел. пошта miha4u@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **6/754/253/25**

Суддя **Бабко Валерія
Валеріївна**

Заперечення на клопотання

на заяву Довгого Б.С. про відстрочку виконання рішення

у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25)

Я, Ткачук Михайло Васильович, стягувач у справі № 754/3701/24, заперечую проти надання відстрочки виконання рішення від 31.01.2025 з таких підстав.

1) Хронологія (коротко і по суті)

- 14.07.2025 – перший контакт від Наталії Довгої (матері боржника) з пропозицією “вирішити мирно”.
- 22.07.2025 – вони відправили до суду заяву про відстрочку; того ж дня зранку Наталія пише мені, що готова сплатити всю суму одразу і навіть оплатити

нотаріуса.

- 28.07.2025 – суд отримав їхню заяву.
- 01-13.08.2025 – тривають перемовини (через Довгу Н.), жодного платежу/ підписаного документа не отримав.
- 09.08.2025 – подав заяву про видачу виконавчого листа (ЄСІТС).
- 14.08.2025 – подав клопотання про доступ до матеріалів по заяві про відстрочку (ЄСІТС).

2) Відсутність підстав для відстрочки

- Боржник просить максимальний строк без будь-якого графіка/забезпечення. Це непропорційно і не відповідає винятковим обставинам, яких вимагає ст. 435 ЦПК.
- Фактична платоспроможність підтверджена їхніми ж повідомленнями: Наталія двічі заявляла про готовність закрити все одним платежем (і сплатити нотаріуса). Це прямо суперечить заявленій “неможливості” виконання.
- Паралельна подача заяви про відстрочку під час “мирних” розмов — недобросовісна процесуальна поведінка з очевидною метою уникнути 10% виконавчого збору та затягнути виконання.

3) Сумнів у автентичності підпису

Підпис під заявою про відстрочку відрізняється від підписів Довгого Б.С. на інших відомих мені документах (протокол/пояснення). Прошу суд перевірити автентичність підпису; за потреби — призначити почеркознавчу експертизу.

4) Мої дії назустріч

Я пропонував:

- розписку при оплаті готівкою;
- договір про порядок виплат (5 платежів до 15.12.2025) — лояльний графік;
- альтернативно — оформлення у нотаріуса.
- Жоден варіант боржником не реалізовано, грошей не сплачено.

ПРОШУ СУД:

1. Відмовити у задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення у справі № 754/3701/24.
2. Перевірити автентичність підпису на заяві боржника (за потреби — експертиза).
3. Долучити до матеріалів хронологію подій та витяги з листувань як докази недобросовісності та платоспроможності боржника.

Додатки:

1. 20230605_142317.jpg.
2. 20230605_142252.jpg.
3. Копія ухвали Київського апеляційного .pdf.
4. IMG_2239.HEIC.
5. Ірина - Наталя.pdf.
6. Михайло - Наталя.pdf.
7. WhatsApp Chat - Natalia.zip.
8. WhatsApp Chat - Наталя Довга.zip.

02.09.2025, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**